



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI SIGIT PRABOWO**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 121874
Jabatan : Ba Mortir Mesin 2 Ton Bekhar
Kesatuan : Yontankfib 3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 27 September 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia No. 26 RT/RW. 009/012 Pedemangan
Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer Lantamal XIV dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/03/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/143/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/30-K/PM.III-19/AL/II/2022 tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/30-K/PM.III-19/AL/II/2022 tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/30/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/30-K/PM.III-19/AL/II/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/143/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
3. Alat-alat bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ankum.
 - b. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Yontankfib 3 Marinir.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Ankum.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Yontankfib 3 Mar Sorong, Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AL aktif yang berdinis di Yontankfib 3 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 121874 Jabatan Ba Montir Mesin 2 Ton Bekhar Kima Yontakfib 3 Marinir dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;

2. Bahwa sesuai keterangan keterangan Sertu Mar Kiman (Saksi-1) dan Serda Mar Suprayitno (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

3. Bahwa para Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa melaksanakan sidang di Jakarta dan tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa harus kembali ke Kesatuan dan harus mengikuti apel pagi pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yontankfib 3 Marinir dimana keberadaannya dan pihak Yontankfib 3 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yontankfib 3 Marinir tentang dimana keberadaannya.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Pom Lantamal XIV/Sorong Nomor : LP 18/1-1/VIII/2022/Pomal tanggal 11 Agustus 2022 atau selama 52 (lima puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/I-1/VIII/2022/Pomal tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan sekarang dan berdasarkan Permohonan penerbitan Daftar Pencarian

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang (DPO) a.n Serda Mar Adi Sigit Prabowo NRP 121874 oleh Danpom Lantamal XIV berdasarkan Surat Pomal Lantamal XIV Nomor R/138/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para Saksi telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/28/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/201/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/213/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Resimen Kavaleri 3 Marinir telah memberikan jawaban ke-1 yaitu surat Nomor : B/53/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, jawaban ke-2 yaitu surat Nomor : B/132/IV/2023 tanggal 10 April 2023, dan jawaban ke-3 yaitu surat Nomor : B/159/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serda Mar Adi Sigit Prabowo NRP 121874 Jabatan Ba Montir Mesin 2 Ton Bekhar tidak bisa dihadirkan dikarenakan sampai saat ini tidak ada di Satuan/belum tertangkap, Saksi atas nama Sertu Mar Kiman Jabatan Danran Si 1 Ton 2 Ki A tidak bisa dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer dikarenakan saat ini sedang ada latihan di Satuan dan Serda Mar Suprayitno NRP 100128 Jabatan Danran RRF tidak bisa dihadirkan menghadap persidangan

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer dikarenakan saat ini sedang melaksanakan latihan di Satuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KIMAN**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 88634
Jabatan : Danran Si 1 Ton 2 Ki A
Kesatuan : Menkav 3 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 24 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess BA Marinir Salawati Katapop, Kota Sorong, Prov. Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Jakarta di Batalyon 1 Mar Cilandak, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di kesatuan Menkav 3 Marinir;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa melaksanakan sidang di Jakarta dan tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa harus kembali ke Kesatuan dan harus mengikuti apel pagi pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Menkav 3 Marinir dimana keberadaannya dan pihak Menkav 3 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena tidak ada dalam persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUPRAYITNO**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 100128
Jabatan : Danran RFF
Kesatuan : Menkav 3 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess BA Marinir Salawati Katapop, Kota Sorong, Prov. Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, pada saat Terdakwa masuk Satuan di Menkav 3 Marinir, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di Menkav 3 Marinir;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa melaksanakan sidang di Jakarta dan tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa harus kembali ke Kesatuan dan harus mengikuti apel pagi pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Menkav 3 Marinir dimana keberadaannya dan pihak Menkav 3 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena tidak ada dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AL aktif yang berdinast di Yontankfib 3 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 121874 Jabatan Ba Montir Mesin 2 Ton Bekhar Kima Yontakfib 3 Marinir dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/I-1/VIII/2022/Pomal tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan sekarang dan berdasarkan Permohonan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Serda Mar Adi Sigit Prabowo NRP 121874 oleh Danpom Lantamal XIV berdasarkan Surat Pomal Lantamal XIV Nomor R/138/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

3. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwa tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa **surat-surat** :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ankum.
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Yontankfib 3 Marinir.
- 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Ankum.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AL aktif yang berdinast di Yontankfib 3 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 121874 Jabatan Ba Montir Mesin 2 Ton Bekhar Kima Yontakfib 3 Marinir dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 3 Marinir selaku Paptera Nomor : Kep/03/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
3. Bahwa benar sesuai keterangan keterangan Sertu Mar Kiman (Saksi-1) dan Serda Mar Suprayitno (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa melaksanakan sidang di Jakarta dan tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa harus kembali ke Kesatuan dan harus mengikuti apel pagi pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yontankfib 3 Marinir dimana keberadaannya dan pihak Yontankfib 3 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yontankfib 3 Marinir tentang dimana keberadaannya;
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan dibuatkan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL.II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi di Pom Lantamal XIV/Sorong Nomor : LP 18/1-1/VIII/2022/Pomal tanggal 11 Agustus 2022 atau selama 52 (lima puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Militer**".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AL aktif yang berdinast di Yontankfib 3 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 121874 Jabatan Ba Montir Mesin 2 Ton Bekhar Kima Yontakfib 3 Marinir dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/03/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan keterangan Sertu Mar Kiman (Saksi-1) dan Serda Mar Suprayitno (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa melaksanakan sidang di Jakarta dan tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa harus kembali ke Kesatuan dan harus mengikuti apel pagi pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yontankfib 3 Marinir dimana keberadaannya dan pihak Yontankfib 3 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yontankfib 3 Marinir tentang dimana keberadaannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pom Lantamal XIV/Sorong Nomor : LP 18/1-1/VIII/2022/Pomal tanggal 11 Agustus 2022 atau selama 52 (lima puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adanya keinginan dari Terdakwa untuk menghindari dari kedinasan dan perbuatan tersebut mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan;
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2;
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer berkaitan dengan pidana pokok terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI;
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI;
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ankum.
2. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Yontankfib 3 Marinir.
3. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Ankum.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Adi Sigit Prabowo, Serda Mar NRP 121874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ankum.
 - b. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Yontankfib 3 Marinir.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Ankum.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dandi A. Sitompul, S.H., Letkol Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980008771069, serta Panitera Pengganti Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

Dandi A. Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Alep Priyoambodo, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031550786

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 30-K/PM.III-19/AL/I/2023